P U T U S A N

Nomor 2838/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **Rajis Pri**
Tempat Lahir	: Medan
Umur / tgl lahir	: 54 Tahun / 19 Juli 1968
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Mangkubumi No. 09 D Kel. Aur Kec. Medan Maimun
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Agama	: Budha

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2838/Pid.Sus/2022/PN.Mdn tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2838/Pid.Sus/2022/PN.Mdn tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2023 No.Reg.Perkara : PDM-998/Enz.2/10/2022, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJIS PRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *dalam dakwaan pertama***;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAJIS PRI** oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) Tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGAR

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-------- Bahwa ia terdakwa, Rajis Pri pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Mangkubumi No. 09 D Kel. Aur Kec. Medan Maimun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

-------- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Maruli Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Indra Manik dan saksi Anggiat S Pasaribu (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) para saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Mangkubumi No.)(D Kel. Aur Kec. Maimun sering digunakan sebagai tempat peredaran Narkotika menindak lanjuti informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikkan dimana sekitar pukul 15.00 Wib para saksi melihat seorang perempuan yakni terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang duduk-duduk didalam sebuah rumah lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana para saksi menemukan dari tangan kanan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram serta uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari FERDI (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

-------- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6108/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Rajis Pri.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Rajis Pri adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-------- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6118/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Rajis Pri.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Rajis Pri adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

---------Bahwa terdakwa Rajis Pri tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

---------- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika* ----------

Atau

Kedua :

-------- Bahwa ia terdakwa, Rajis Pri pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Mangkubumi No. 09 D Kel. Aur Kec. Medan Maimun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-------- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Maruli Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Indra Manik dan saksi Anggiat S Pasaribu (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) para saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Mangkubumi No.)(D Kel. Aur Kec. Maimun sering digunakan sebagai tempat peredaran Narkotika menindak lanjuti informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikkan dimana sekitar pukul 15.00 Wib para saksi melihat seorang perempuan yakni terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang duduk-duduk didalam sebuah rumah lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana para saksi menemukan dari tangan kanan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram serta uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari FERDI (DPO) yang rencananya akan terdakwa pergunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

-------- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6108/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Rajis Pri.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Rajis Pri adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-------- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6118/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Rajis Pri.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Rajis Pri adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-------Bahwa terdakwa Rajis Pri tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

---------- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)* huruf a *UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika* ----------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi Anggiat Pasaribu, menerangkan :

-

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;

-

Bahwa saksi dipanggil dan hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah petugas Polisi yang bertugas di Polrestabes Medan;

- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Mangkubumi No. 09 D Kel. Aur Kec. Medan Maimun karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika.

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Mangkubumi No.)(D Kel. Aur Kec. Maimun sering digunakan sebagai tempat peredaran Narkotika menindak lanjuti informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikkan dimana sekitar pukul 15.00 Wib para saksi melihat seorang perempuan yakni Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang duduk-duduk didalam sebuah rumah lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana saksi dan rekan saksi menemukan dari tangan kanan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram serta uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari FERDI (DPO);

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Aman Sebayang, keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan :

- Bahwa saksi adalah petugas Polisi yang bertugas di Polrestabes Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Mangkubumi No. 09 D Kel. Aur Kec. Medan Maimun karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Mangkubumi No.)(D Kel. Aur Kec. Maimun sering digunakan sebagai tempat peredaran Narkotika menindak lanjuti informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikkan dimana sekitar pukul 15.00 Wib para saksi melihat seorang perempuan yakni Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang duduk-duduk didalam sebuah rumah lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana saksi dan rekan saksi menemukan dari tangan kanan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram serta uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari FERDI (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa tetap dengan keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik serta membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi dari Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Mangkubumi No. 09 D Kel. Aur Kec. Medan Maimun karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk didalam sebuah rumah lalu saksi Maruli Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Indra Manik dan saksi Anggiat S Pasaribu (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petugas menemukan dari tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram serta uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari FERDI (DPO);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6108/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang disita positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, yang apabila satu dengan lainnya dirangkaikan secara bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi dari Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Mangkubumi No. 09 D Kel. Aur Kec. Medan Maimun karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk didalam sebuah rumah lalu saksi Maruli Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Indra Manik dan saksi Anggiat S Pasaribu (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petugas menemukan dari tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram serta uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari FERDI (DPO);
- Bahwa dari hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6108/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang disita positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Rajis Pri adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan unsur ini adalah dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan - I dalam bentuk bukan tanaman, haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan - I dalam bentuk bukan tanaman "bersifat "alternatif", artinya cukup salah satu elemen atau bagian dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang diperbolehkan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan - I dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bentuk bukan tanaman", namun perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan - I dalam bentuk bukan tanaman" dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Mejelis Hakim berpendapat bahwa, "tanpa hak" merupakan bagian dari "melawan hukum"; selain itu, unsur "melawan hukum" sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada "tanpa hak", yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" lebih luas daripada "tanpa hak", namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/ orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Mentei Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa *"melawan hukum dan tanpa hak"* tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan - I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan - I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009,tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan alat bukti surat, berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6108/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830 dihubungkan lagi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta Petunjuk, sehingga terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Maruli Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Indra Manik dan saksi Anggiat S Pasaribu (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) para saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Mangkubumi No.)(D Kel. Aur Kec. Maimun sering digunakan sebagai tempat peredaran Narkotika menindak lanjuti informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikkan dimana sekitar pukul 15.00 Wib para saksi melihat seorang perempuan yakni terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang duduk-duduk didalam sebuah rumah lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana para saksi menemukan dari tangan kanan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram serta uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa dimana terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari FERDI (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak mendapat izin edar dari Menteri atau aparat yang berwenang untuk itu, sebab perbuatan Terdakwa yang Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I senyatanya tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah"; maka elemen Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan - I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi dari unsure ini, dengan demikian Unsur : "tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan - I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa bagi peredaran narkotika di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalaninya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rajis Pri** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada hari Selasa tanggal, 7 Maret 2023, oleh Abd. Kadir, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Arfan Yani, S.H., dan Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Rahmayani Amir, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadiri oleh Terdakwa melalui persidangan Teleconfrence.

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
Arfan Yani, S.H.	Abd. Kadir, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Netty Riama, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)